主題精選：房屋租賃 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 不動產經紀人考前必讀
發布日期: 2018-11-12
內文
「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」與「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」之
比較
內政部先後公告「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」（以下簡稱房屋租賃）與「住
宅租賃契約應約定及不得約定事項」（以下簡稱住宅租賃），兩者內容大同小異，主要差異在適
用上不同。茲比較如下：
• (一) 法律依據：
1. 房屋租賃：依據消費者保護法第17條。
2. 住宅租賃：依據租賃住宅市場發展及管理條例第5條。
• (二) 適用對象：
1. 房屋租賃：適用於定型化契約（所稱定型化契約，指以企業經營者提出之定型化契約條款
作為契約內容之全部或一部而訂定之契約。所稱定型化契約條款，指企業經營者為與多數
消費者訂立同類契約之用，所提出預先擬定之契約條款）。詳言之，適用於租賃契約具消
費關係者。如建設公司就其興建之房屋出租於一般民眾。建設公司即是企業經營者，一般
民眾即是消費者。企業經營者與消費者之間具有消費關係，適用消費者保護法相關規定。
2. 住宅租賃：適用於租賃契約未具消費關係者。如民眾就其所有之房屋出租於一般民眾。出
租者與承租者之間未具有消費關係，不適用消費者保護法相關規定。
• (三) 審閱期間：
1. 房屋租賃：契約審閱期間至少三日。
2. 住宅租賃：無契約審閱期間。

• (四) 法律效力：
1. 房屋租賃：
2. 違反中央主管機關（即內政部）公告之定型化契約應記載及不得記載事項，其定型化契約
條款無效。
3. 中央主管機關（即內政部）公告應記載之事項，雖未記載於定型化契約，仍構成契約之內
容。
4. 住宅租賃：
5. 違反中央主管機關（即內政部）公告之應約定及不得約定事項，其約定無效。
6. 中央主管機關（即內政部）公告應約定事項未記載於契約者，仍構成契約之內容。
• (五) 不得記載或不得約定事項：
1. 房屋租賃定型化契約不得記載事項：
2. 不得約定拋棄審閱期間。
3. 不得約定廣告僅供參考。
4. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
5. 不得約定承租人不得遷入戶籍。
6. 不得約定應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
7. 出租人故意不告知承租人房屋有瑕疵者，不得約定排除民法上瑕疵擔保責任。
8. 不得約定承租人須繳回契約書。
9. 不得約定違反法律上強制或禁止規定。
10. 住宅租賃契約不得約定事項：
11. 不得約定廣告僅供參考。
12. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
13. 不得約定承租人不得遷入戶籍。
14. 不得約定應由出租人負擔之稅賦及費用，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
15. 不得約定免除或限制民法上出租人故意不告知之瑕疵擔保責任。
16. 不得約定承租人須繳回契約書。
17. 不得約定本契約之通知，僅以電話方式為之。
8. 不得約定違反強制或禁止規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 經紀業相關契約不得記載事項
發布日期: 2018-11-01
內文
各位同學好
不動產經紀人考試即將到來，各位同學再加把勁！
今日專欄為考經紀人的同學們整理有關經紀業相關契約之不得記載事項此部分亦為考試範圍，
包含「房屋租賃」、「成屋買賣」、「預售屋買賣」之定型化契約，以及最近很夯的租賃住宅市場
發展及管理條例中所規範「住宅租賃契約」不得約定事項，要記得好好準備一下。
以下四個不得記載事項，看似很像卻略有不同，千萬不要搞混！有來上總複習的同學，「烤雞
腳、考豬腳」的口訣應該不錯用吧~！
房屋租賃定型化契約不得記載事項
1. 不得約定拋棄審閱期間。
2. 不得約定廣告僅供參考。
3. 不得約定承租人須繳回契約書。
4. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
5. 不得約定承租人不得遷入戶籍。
6. 不得約定應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
7. 出租人故意不告知承租人房屋有瑕疵者，不得約定排除民法上瑕疵擔保責任。
8. 不得約定違反法律上強制或禁止規定。
住宅租賃契約不得約定事項
1. 不得約定廣告僅供參考。
2. 不得約定承租人須繳回契約書。
3. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
4. 不得約定承租人不得遷入戶籍。
5. 不得約定應由出租人負擔之稅賦及費用，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
6. 不得約定免除或限制民法上出租人故意不告知之瑕疵擔保責任。

7. 不得約定本契約之通知，僅以電話方式為之。
8. 不得約定違反強制或禁止規定。
成屋買賣定型化契約不得記載事項
1. 不得約定拋棄審閱期間。
2. 不得約定廣告僅供參考。
3. 不得約定買方須繳回契約書。
4. 不得約定使用與實際所有權面積以外之「受益面積」、「銷售面積」、「使用面積」等類似名
詞。
5. 不得約定請求超過民法第二百零五條所定百分之二十年利率之利息。
6. 不得約定買賣雙方於交屋後，賣方排除民法上瑕疵擔保責任。
7. 不得為其他違反強制或禁止規定之約定。
預售屋買賣定型化契約不得記載事項
1. 不得約定廣告僅供參考。
2. 不得約定買方須繳回原買賣契約書。
3. 不得使用未經明確定義之「使用面積」、「受益面積」、「銷售面積」等名詞。
4. 不得約定請求超過民法第二百零五條所訂百分之二十年利率之利息。
5. 出售標的不得包括未經依法領有建造執照之夾層設計或夾層空間面積。
6. 附屬建物除陽臺外，其餘項目不得計入買賣價格。
7. 不得為其他違反法律強制或禁止規定之約定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下